

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/772

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ראש האופוזיציה), התשפ"ג–2022

הוספת סימן ב'1 1. בפקודת העיריות<sup>1</sup> (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 132 יבוא :

### "סימן ב'1 : ראש האופוזיציה

ראש אופוזיציה 132א. (א) ראש האופוזיציה יהיה חבר מועצה מהסיעה

הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה, ומבין סיעות שוות בגודלן, זו שזכתה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות, שעליו הודיעה אותה סיעה לראש המועצה, אלא אם כן הודיעו לראש המועצה בכתב, בכל עת, רוב חברי המועצה מסיעות האופוזיציה, על חבר מועצה מביניהם.

(ב) יושב ראש המועצה יודיע במועצה על קביעתו של ראש האופוזיציה בתום 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש העיריה וסגניו.

(ג) ראש האופוזיציה יחדל מכהונתו אם נתקיים בו אחד מאלה :

(1) חדל להיות חבר המועצה או הושעה מחברותו במועצה ;

(2) התפטר במתן הודעה בכתב למועצה ;

(3) נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו כמפורט בסעיף קטן (א) ;

(4) שסיעתו חדלה להיות סיעת אופוזיציה.

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

(ד) ראש העיריה יזמין, לפי הצורך, ולא פחות מפעם בחודש, את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו בענייני הרשות.

(ה) ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת המועצה מיד אחרי ראש העיריה.

(ו) לראש האופוזיציה ייחד מקום בטקסים רשמיים בהם משתתף ראש העיריה, בהתאם לכללים שתקבע המועצה.

(ז) בסעיף זה, "סיעת אופוזיציה" – סיעה של המועצה שמתקיימים בה התנאים האמורים בסעיף 149ג(1).

תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות<sup>2</sup>, בסעיף 13ב, אחרי המילה "סעיפים" יבוא "132א".

## דברי הסבר

הצעת החוק קובעת כי בכל רשות מקומית יכהן ראש אופוזיציה על פי כללים מסודרים שיאפשרו לו לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר. על רקע ההידרדרות רבת השנים באיכות הניהול של הרשויות המקומיות, ובמספר הגדל של המחדלים בשלטון המקומי, מן הראוי להנהיג את הנוהג הדמוקרטי הבסיסי של מינוי ראש אופוזיציה ברשות המקומית וזאת בכדי לסייע לגורמים האופוזיציונרים לקבל בולטות בביקורת שלהם על ראשי הרשויות – כנהוג בכנסת ישראל ובממשלים דמוקרטיים ברחבי העולם. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/775/18).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת נעמה לזימי ורון כץ (פ/3771/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3771/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

<sup>2</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.